

آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۲۶/۰۶/۸۵ و اصلاحیه های مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و ۱۱/۱۱/۸۹، ۱۶/۰۵/۹۶، ۰۹/۱۰/۹۶ و ۹۷/۱۰/۱۹ هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه

۱- متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری می بایست در تاریخ انعقاد قرارداد مشمول هیچ نظام بیمه ای نبوده و با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد می تواند با توجه به مقررات مربوطه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند .

۲- چنانچه متقاضی فاقد حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده لیکن دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی باشد و سن وی در تاریخ انعقاد قرارداد ۵۰ سال و یا کمتر باشد در صورت تمایل می تواند با رعایت سایر شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام نماید .

۳- اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال می باشند و به هر دلیل رابطه بیمه پردازی آنان قطع شده باشد و دارای شرط حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ادامه بیمه به طور اختیاری ، نسبت به ادامه بیمه خود به صورت اختیاری اقدام نمایند .

۴- سهم حق بیمه متقاضیان طبق ضوابط مربوطه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون (برابر تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی) مجموعاً ۲۷٪ می باشد
تذکر : پرداخت سه درصد (۳٪) حق بیمه مربوط به حمایت های موضوع بند فوق براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود .

۵- بیمه شده متعهد می گردد بعد از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با مراجعه به پزشک معتمد مستقر در مراکز معاین و یا طرف قرارداد که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی می باشد، نسبت به انجام معاینه پزشکی اقدام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کلیه عواقب و تبعات ناشی از آن به عهده بیمه شده بوده و سازمان تأمین اجتماعی از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

تذکر ۱ : کلیه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت احراز توأمان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی معاف می باشند: ظرف ده سال قبل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) باشند .
تذکر ۲ : بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری ازکارافتاده کلی تشخیص داده می شوند، نمی توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی بهره مند شوند .
تذکر ۳ : چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می تواند از مستمری ازکارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد .

۶- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین ادامه بیمه به طور اختیاری برای کسانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین هفتاد تا صد درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی

خواهد بود مشروط بر اینکه از یک و دو دهم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین یک و دو دهم حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود .

تذکر : از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای پرداخت حق بیمه شدگان افزایش می‌یابد. در هر حال دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از یک و دو دهم حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود .

۷- تاریخ شروع ادامه بیمه به طور اختیاری حداکثر از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

۸- متقاضی از تاریخ انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز فرصت دارد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید .

۹- بیمه شده اختیاری مکلف است بعد از تاریخ انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را به بنا به تمایل خویش به صورت ماهانه و یا چند ماهه پیش پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقد باطل و ادامه بیمه موکول به انعقاد قرارداد مجدد با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد .

۱۰- در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به انعقاد قرارداد مجدد و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

۱۱- بیمه شده متعهد به پذیرش شرایط و تعینات بعدی مربوط به برقراری هر یک از تعهدات مورد قرارداد ، میزان آن و همچنین تغییر در نرخ پرداخت حق بیمه ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود .

تذکر : تعهدات کوتاه مدت شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج در این نوع بیمه مورد تعهد نمی‌باشد و تعهدات کوتاه مدت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارتوز) و کمک هزینه سفر بیمار و همراه مورد تعهد می‌باشد .

۱۲- حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان انعقاد قرارداد بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .

تذکر ۱ : کلیه بیمه شدگان متقاضی ادامه بیمه به طور اختیاری که یکبار در اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به بیمه اختیاری قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه دیگر مجاز می‌باشند بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات ، قرارداد مجدد تنظیم نمایند .

تذکر ۲ : کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی مقرر معاف خواهند بود .

۱۳- بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه‌ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی و ادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود .